

0000494-13.2018.8.26.0654

Classe: Execução da Pena

Assunto: Tratamento Ambulatorial

Magistrado: Patrícia Érica Luna da Silva

Comarca: Vargem Grande Paulista

Foro: Foro de Vargem Grande Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... versando sobre Tráfico de Drogas e Condutas Afins, aguardando sua notificação. O Ministério Público requereu a conversão do tratamento ambulatorial em internação (fls. 154/155).

É o relatório. Decido.

Assiste razão ao Ministério Público, ficou demonstrada a inadequação do sentenciado à medida de tratamento ambulatoria, não só pelos relatórios do serviço de saúde, mas pelas duas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vargem Grande Paulista

Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única

Avenida Miranda, 25 - Vargem Grande Paulista-SP - CEP 06730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

DECISÃO

Processo Digital nº:

0000494-13.2018.8.26.0654

Classe - Assunto

Execução da Pena - Tratamento Ambulatorial

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 1150/2015 - Delegacia de Polícia de Vargem Grande Paulista

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Renan Miguel da Silva Moreno

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Érica Luna da Silva

Vistos.

Renan Miguel da Silva Moreno foi absolvido impropriamente nos autos de conhecimento, nº 0000564-98.2015.8.26.0628, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, com imposição de medida de segurança de tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 97, §1º, do Código Penal.

A fls. 33/34 foi determinado a inclusão do sentenciado para realização do tratamento devido, em 23/04/2018.

O sentenciado foi intimado em 10/08/2018, fls. 43.

Juntada cópia do setor responsável a fls. 59/66, dando conta do não comparecimento do executado.

Renan Miguel da Silva Moreno foi novamente intimado a fls. 76, em 19/11/2019.

Novamente verificou-se que o executado não se empenhou no tratamento que lhe foi aplicado, conforme ofício de fls. 101/102, sobrevindo informação de sua prisão em flagrante em 27/05/2022, fls. 115/121, quando lhe foi concedida liberdade provisória pelo Plantão Judiciário.

Assinala-se que o último relatório do CAPS foi juntado a fls. 128/130, mas datado

de antes da prisão mencionada.

Sobreveio nova prisão em flagrante do executado em 19/07/2022, fls. 135/144, mas desta feita foi convertida em prisão preventiva.

Renan Miguel da Silva Moreno continua preso no Centro de Detenção Provisória de Itapecerica da Serra, pelo processo nº 1501315-79.2022.8.26.0628 versando sobre Tráfico de Drogas e Condutas Afins, aguardando sua notificação.

O Ministério Público requereu a conversão do tratamento ambulatorial em internação (fls. 154/155).

É o relatório. Decido.

Assiste razão ao Ministério Público, ficou demonstrada a inadequação do sentenciado à medida de tratamento ambulatoria, não só pelos relatórios do serviço de saúde, mas pelas duas prisões em flagrante em que novamente Renan Miguel da Silva Moreno é acusado por incurso no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, permanecendo sob custódia cautelar pela última, ocorrida em 19/07/2022.

Portanto, converto a medida de segurança de tratamento ambulatorial em internação, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 184, parágrafo único, da Lei das Execuções Penais (Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984), posto que Renan Miguel da Silva Moreno demonstrou total incompatibilidade com a medida anteriormente aplicada.

Comunique-se o local de custódia, que deverá providenciar a transferência do preso para cumprimento da medida de internação, onde deverá ser elaborado parecer técnico, encaminhando-o a este Juízo.

Intime-se.

Vargem Grande Paulista, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA